

1501075-51.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... que local é conhecido como ponto de tráfico, viram acusado sentado na calçada; quando viu guarnição, demonstrou nervosismo, levantou e correu; realizaram a abordagem, encontraram dinheiro no bolso; em buscas pelo local foram encontradas drogas; acusado confessou informalmente tráfico e apontou locais onde armazenadas demais porções; primeira sacola encontrada próximo de onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501075-51.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501075-51.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JARDIEL DE OLIVEIRA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

JARDIEL DE OLIVEIRA SANTOS foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 20/4/2022, por volta das 18h, na Rua Cruzeiro, 27, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 07 comprimidos de ecstasy, 16 frascos de lança-perfume, 100 porções de crack, 31 porções de maconha e 77 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 102/103, e sustentou sua inocência.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 5/9/2022, às fls. 119/120.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da peça acusatória, com fixação de regime inicial fechado. A defesa pugnou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e requereu, em caso de condenação, seja deferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 136/140).

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

O condutor e primeira testemunha Rubisney Caetano dos Santos, ouvido em juízo, relatou que estava em patrulhamento no local dos fatos; presenciou o acusado, que se assustou com a viatura e tentou correr (estava sentado na calçada); nada de ilícito encontrado, apenas quantia em dinheiro (por volta de R\$ 46,00); encontraram drogas nas proximidades; questionaram; de início negou e depois confessou que estava vendendo; não quis falar quanto ganhava; perguntaram se havia mais drogas no local; indicou local que havia crack e cocaína; conduzido para a delegacia; local conhecido como ponto de tráfico; acharam estranho tentativa de fuga; já o tinha visto no local, mas nunca o havia abordado; primeiro local em que encontradas as porções: entulho nas proximidades, acusado sentado "pertinho", estava "cavucado" (cocaína, crack, maconha, ecstasy, lança-perfume).

No mesmo sentido, Heleno Numeriano da Silva narrou que local é conhecido como ponto de tráfico, viram acusado sentado na calçada; quando viu guarnição, demonstrou nervosismo, levantou e correu; realizaram a abordagem, encontraram dinheiro no bolso; em buscas pelo local foram encontradas drogas; acusado confessou informalmente tráfico e apontou locais onde armazenadas demais porções; primeira sacola encontrada próximo de onde estava, dois/três metros; primeira sacola: crack, maconha, ecstasy, todas fracionadas; no outro local: cocaína e crack; forma de acondicionamento semelhante das porções; não conhecia acusado dos meios policiais, mas já o abordou no mesmo local; não sabe se já foi preso, mas acredita que sim; primeira sacola encontrada em montanha de entulho, pelo parceiro.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência (fls. 5/8); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação preliminar (fls. 15/20); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 91/93 e 95/97), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado.

Ouvido em juízo, negou a prática do delito. Disse que foi ao local comprar droga; traficantes não estavam; encontrou-se com o primeiro policial (Heleno); foi abordado; não tentou correr; tinha R\$ 46,75; não trazia drogas; posteriormente apareceu segundo policial com sacola de drogas; não sabia que havia drogas no local indicado; passagem; não tinha registro na carteira; usuário de crack e cocaína; sempre via os guardas pelo local (fazendo ronda).

Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Ainda, a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)". Anota-se que o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico, em atitude suspeita, que motivou a abordagem pela guarnição, levando ao encontro de inúmeras porções de drogas destinadas a venda, o que permite concluir, com a segurança necessária, pela prática do delito em questão, impondo-se a condenação.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com drogas de 5 (cinco) tipos distintos (cocaína, maconha, crack, ecstasy e lança-perfume), a justificar o acréscimo de 1/6 em razão da natureza distinta das drogas. As demais circunstâncias judiciais não excedem a gravidade abstrata da figura típica, fixando-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nada a deliberar na segunda fase.

Na terceira fase, a despeito da ponderação do Ministério Público sobre os processos n. 1502466-75.2021 e 1502667-67.2021, que versam sobre crime idêntico, deve ser anotado que o STJ, no REsp 1.977.027, fixou tese vinculante segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006".

Desta forma, considerando o réu é tecnicamente primário, mas em ambos os expedientes acima citados há denúncia recebida pela prática em tese de tráfico de drogas, sua pena deve ser reduzida em 1/3 nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, definitivamente fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Em atenção ao art. 33, § 3º, "c", do CP, o regime inicial é o aberto.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigna-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e § 2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar JARDIEL DE OLIVEIRA SANTOS como incurso no crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência

presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Cajamar, 11 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA